



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009778/2018-41.

Data do julgamento: 14/06/2022

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados: Equilíbrio Administradora de Bens Ltda.

Paulo Victor Lacerda de Assis

Francisco Antonio de Assis Neto

Severino do Ramo Barbosa Lima

Ementa: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

(i) Equilíbrio Administradora de Bens Ltda. à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)** pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03; e;

(ii) Paulo Victor Lacerda de Assis à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)** pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da mesma Instrução;

(iii) Francisco Antonio de Assis Neto à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)** pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da mesma

Instrução; e

(iv) Severino do Ramo Barbosa Lima à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)** pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da mesma Instrução.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, e à Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional da Paraíba, em complemento aos Ofícios nº 258/2018/CVM/SGE e nº 163/2019/CVM/SPS/CCP, para as providências que julgarem cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 12/07/2022, às 18:29, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 13/07/2022, às 01:14, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 13/07/2022, às 23:21, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 09/08/2022, às 16:34, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 25/08/2022, às 18:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1539002** e o código CRC **14CBFC51**.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1539002** and the "Código CRC" **14CBFC51**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009778/2018-41

Reg. Col. 1310/19

Acusados: Equilíbrio Administradora de Bens Ltda.
Paulo Victor Lacerda de Assis
Francisco Antonio de Assis Neto
Severino do Ramo Barbosa Lima

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Equilíbrio Administradora de Bens Ltda. (“Equilíbrio Administradora”), bem como de Paulo Victor Lacerda de Assis (“Paulo”), Francisco Antonio de Assis Neto (“Francisco”) e Severino do Ramo Barbosa Lima (“Severino”, e, quando em conjunto com Equilíbrio Administradora, Paulo e Francisco, “Acusados”), na qualidade de administradores da sociedade.
2. O objeto deste PAS consiste em apurar eventual responsabilidade dos Acusados pela realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro (“CIC Hoteleiro”), relativos ao empreendimento hoteleiro denominado Connect Hotel (“Empreendimento”)¹ sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76² e no art. 2º da Instrução CVM

¹ Localizado no município de João Pessoa – PB.

² “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(“ICVM”) nº 400/03³, ou sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76⁴ e no art. 4º da ICVM nº 400/03⁵.

3. Este processo originou-se do Processo Administrativo nº 19957.001963/2018-97, instaurado para analisar denúncia⁶ protocolada na CVM em 15.01.2018, por H.C, que noticiou sobre uma suposta oferta pública que visava captar investidores para o Empreendimento estava sendo veiculada no site <https://construtoraequilibrio.com.br/investimentos/connect-hotel-7> com promessa de rendimento aos potenciais investidores.

4. De modo a apurar eventual irregularidade, a SRE levantou informações na referida página de internet⁷, bem como buscou informações acerca da composição acionária da empresa aparentemente responsável pelo Empreendimento, a Equilíbrio Construtora Ltda. (“Construtora”)⁸.

5. Em seguida, no dia 12.03.2018, enviou o Ofício nº 36/2018/CVM/SER/GER-3⁹ à Construtora com o objetivo de obter informações e documentos sobre a suposta oferta pública do CIC Hoteleiro, tais como:

- (i) Informar o número total de unidades do empreendimento, o número de unidades ofertadas e o número de unidades efetivamente vendidas;
- (ii) Informar o nome correto da Incorporadora e da Operadora Hoteleira do Empreendimento e a qualificação completa (CPF/CNPJ, domicílio, profissão ou atividade) das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela oferta, e os administradores de tais pessoas jurídicas;
- (iii) Encaminhar a relação completa de todas as unidades vendidas, o CPF/CNPJ dos adquirentes e a data de venda de cada unidade; e
- (iv) Informar se a oferta encontra-se em andamento no presente momento. Caso positivo,

³ “Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.”

⁴ “§ 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor;”

⁵ “Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.”

⁶ Doc. SEI 0452519.

⁷ Docs. SEI 0452524 e 0452540.

⁸ A Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA indicou os acusados Francisco, Paulo e Severino, além de N.C.L.A.S, como sócios da Equilíbrio Construtora Ltda. (Doc. SEI 0452525, 0452530 e 0452533).

⁹ Doc. SEI 0453561.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

indique se pretendem interromper os esforços de venda e publicidade do empreendimento após o recebimento deste ofício.

6. Em resposta, a Construtora, em conjunto com a Equilíbrio Administradora, informou que *“não tem qualquer relação jurídica com a operação relativa ao CONNECT HOTEL, o qual está sendo juridicamente incorporado pela empresa EQUILÍBRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., juntamente com outras pessoas (físicas ou jurídicas) que figuram como coproprietárias do imóvel”*¹⁰.

7. A Construtora apontou, ainda, que *“figura apenas como uma das sócias da EQUILÍBRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., esta sim legítima proprietária do imóvel – juntamente com outras pessoas – sobre o qual está sendo atualmente edificado [...] um empreendimento imobiliário que, após a sua conclusão, será explorado para atender a demanda local de hospedagem”*, argumentando que *“a operação imobiliária do CONNECT HOTEL está fora do alcance da Lei n. 6.385/76 e não pode ser juridicamente comparada com qualquer CIC [contrato de investimento coletivo]”*¹¹.

8. Em 11.04.2018, a Acusação enviou o Ofício nº 93/2018/CVM/SRE/GER-3¹², reiterando o pedido de envio dos modelos de contratos e as informações anteriormente solicitadas.

9. Em nova manifestação, a Construtora, novamente em conjunto com a Equilíbrio Administradora, deixou de enviar os modelos de contratos — tendo encaminhado apenas os quadros de vendas com as informações dos compradores¹³ —, se limitando a apontar que *“o CONNECT HOTEL, apesar de sua denominação, consiste legítima e regular operação de incorporação imobiliária a preço de custo, estrutura nos termos do artigo 58 e ss, da Lei nº4.591/64, sem envolver qualquer investimento ou oferta de natureza mobiliária, não podendo, portanto, ser equiparada a contrato de investimento coletivo”*¹⁴.

10. Ademais, informaram que a incorporação do Empreendimento, assim como a futura exploração econômica da atividade hoteleira, seria realizada pelos próprios condôminos-proprietários, destacando não haver *“terceiros prestadores de serviços, nem administradora*

¹⁰ Doc. SEI 0474742.

¹¹ Idem.

¹² Doc. SEI 0491038.

¹³ Docs. SEI 0494384 e 0494385.

¹⁴ Doc. SEI 0494363.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

hoteleira, muito menos empreendedores que dediquem seus esforços para propiciar qualquer remuneração aos condôminos-proprietários”¹⁵.

11. Em 17.05.2018, a SRE enviou o Ofício nº 152/2018/CVM/SRE/GER-3¹⁶, solicitando o envio das cópias (i) dos contratos firmados com V.P.S.J, M.C.V.G, K.A.G, N.C.L.A.S e L.M.P, e (ii) do documento que formaliza o relacionamento entre os adquirentes das unidades e a administradora hoteleira responsável pela exploração do empreendimento em regime de condomínio.

12. Os contratos disponibilizados¹⁷, firmados entre a Equilíbrio Administradora e os adquirentes, estabelecia, em relação à remuneração aos adquirentes, o seguinte (item 2.1, “g”):

g) O rateio dos resultados financeiros do CONDO-HOTEL entre os condôminos dar-se-á via distribuição de dividendos relacionados ao contrato de sociedade em conta de participação (doravante denominada “SCP”) que será obrigatoriamente celebrado entre o COMPRADOR(A)(ES) e demais condôminos com a empresa administradora contratada, que será a própria EQUILÍBRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., figurando os condôminos como sócios investidores e a empresa administradora como sócia ostensiva. A SCP será constituída conforme artigos 991 a 996 da Lei n. 10.406/02 para consecução do seu objeto e para possibilitar juridicamente a distribuição dos resultados financeiros auferidos pelo CONDO-HOTEL de acordo com os respectivos percentuais de participação, dos condôminos na SCP, com os benefícios fiscais daí decorrentes.

13. Assim, a SRE encaminhou ofício a diferentes investidores¹⁸, tendo recebido resposta apenas de N.C.L.A.S (que figurava como sócia da Construtora), a qual enviou as cópias dos documentos que assinou quando adquiriu uma unidade no Empreendimento¹⁹⁻²⁰.

14. Ao contrário do apontado pela Equilíbrio Administradora de que o Empreendimento não se tratava de um condo-hotel, a Acusação acostou diversas matérias jornalísticas²¹ que veiculam que o Connect Hotel é o “primeiro condo-hotel de João Pessoa”, contando, inclusive, com

¹⁵ Idem.

¹⁶ Doc. SEI 0519311.

¹⁷ Doc. SEI 0539944.

¹⁸ Doc. SEI 0535809, 0535823, 0535830, 0535833, 0535835 e 0535836.

¹⁹ Doc. SEI 0555645 e 0555647.

²⁰ A referida investidora configurava como uma das sócias que constituíram a “NPV – Construção e Incorporação” (Doc. SEI 0474763), que teve a denominação alterada para “Equilíbrio Construtora Ltda.” em sua primeira alteração contratual (Doc. SEI 0474774).

²¹ Doc. SEI 0571699, 0571700, 0571702 e 0571704.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

entrevistas concedidas pelos acusados Francisco e Paulo.

15. Em complemento aos ofícios enviados, a SRE solicitou aos acusados Francisco, Paulo e Severino, em 21.09.2018, que prestassem esclarecimentos acerca dos fatos objeto deste processo²², não tendo, contudo, recebido respostas até 31.10.2018, data de elaboração da peça acusatória (“Termo de Acusação”).

II. ACUSAÇÃO

16. Diante das informações obtidas e dos esclarecimentos prestados, a SRE concluiu existirem elementos suficientes de autoria e materialidade da infração, uma vez ter entendido restarem presentes os seis elementos caracterizadores de CIC, nos termos do art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/76²³, consoante refletidos no julgamento do PAS CVM nº RJ-2007-11593²⁴, utilizado como paradigma desde então.

17. Consoante apontado pela Acusação:

Há investimento? Sim. Os investidores aplicam recursos financeiros para adquirir uma unidade (quarto) do empreendimento.

Esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato? Sim, a formalização do investimento se dá através de contrato de compra e venda.

O investimento é coletivo? Sim, na medida em que foi oferecido e pode ser adquirido indistintamente por diversas pessoas.

Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores? Sim. Segundo o Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças, o rateio dos resultados financeiros do condo-hotel entre os condôminos dar-se-á via distribuição de dividendos, e será obrigatoriamente celebrado entre os compradores e demais condôminos com a empresa administradora Equilíbrio Administradora de Bens Ltda., figurando os condôminos como sócios investidores e a empresa administradora como sócia ostensiva.

A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros? Sim, o Capítulo V (Operadora Hoteleira) da Convenção do Condomínio do Empreendimento Connect Hotel estabelece que em vista da destinação hoteleira da Connect Hotel, os condôminos deverão contar com a operadora hoteleira na prestação de serviços de hotelaria para gerir os serviços hoteleiros ofertados no âmbito do condo-hotel, devendo a realização dos serviços hoteleiros ficar sempre a seu cargo.

²² Docs. SEI 0593249, 0593813 e 0593814.

²³ “Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...)

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.”

²⁴ Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, j. em 15.01.2008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Os contratos são ofertados publicamente? Sim, a proposta de investimento está disponível no retromencionado website e estava sendo ofertada ao público em geral.

18. A Acusação destacou, ainda, que, das 81 (oitenta e uma) unidades ofertadas do Empreendimento, 57 (cinquenta e sete) foram vendidas, tendo a primeira unidade sido comercializada em 05.10.2016 e a última em 26.01.2018, ou seja, todas após a publicação da Deliberação CVM nº 734, de 17.03.2015²⁵.

19. Segundo indicado no Termo de Acusação, a oferta pública do CIC Hoteleiro estaria instrumentalizada através de três contratos principais: **(i)** “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças”²⁶, firmado entre a Equilíbrio Administradora e os adquirentes das unidades; **(ii)** “Convenção do Condomínio do Empreendimento Connect Hotel”²⁷, no qual todos os condôminos deverão ceder com exclusividade à operadora hoteleira, a ser definida, o direito de exploração das unidades autônomas e das áreas comuns sob o regime de condomínio hoteleiro, entre outras obrigações; e **(iii)** “Ata da Assembleia Geral de Constituição do Condomínio Edifício Connect Hotel”²⁸, firmado entre a Equilíbrio Administradora e os condôminos nos cargo de síndico e subsíndicos, Francisco, Severino e Paulo, respectivamente.

20. A Acusação constatou que a aquisição de unidade autônoma do Empreendimento implicava obrigatoriamente na adesão automática e obrigatória ao Acordo Comercial de Administração de Empreendimento Condo-Hoteleiro, sendo vedado aos investidores adquirir unidade autônoma sem locá-la obrigatoriamente para a acusada Equilíbrio Administradora, o que evidenciaria a caracterização como CIC Hoteleiro.

21. Com base nessas informações, a Acusação propôs a responsabilização da Equilíbrio Administradora, na qualidade de incorporadora do Empreendimento e ofertante dos CICs a esse relacionados, e de Francisco, Severino e Paulo, na qualidade de administradores da sociedade à

²⁵ A Deliberação CVM nº 734, que delega competência à SER para conceder dispensas em ofertas públicas de distribuição de contratos de investimento coletivo no âmbito de projetos imobiliários vinculados à participação em resultados de empreendimento hoteleiro, nas hipóteses que especifica, foi revogada pela Instrução CVM nº 602/18, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo - CIC hoteleiro.

²⁶ Doc. SEI 0539953.

²⁷ Doc. SEI 0494372, 0494377 e 0494378.

²⁸ Doc. SEI 0494368.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

época²⁹, pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da ICVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º, do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da ICVM nº 400/03, o que constitui infração grave consoante o disposto no inciso II do art. 59 da mesma Instrução.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF

22. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou³⁰ pela adequação do Termo de Acusação, entendendo que atendeu ao disposto no art. 6º da ICVM nº 607, de 17.06.2019, vigente à época, bem como destacou que foi dada a oportunidade de manifestação prévia aos Acusados, nos termos do art. 5º da mesma Instrução.

23. À luz do disposto no art. 9º, *caput* e §2º, da Lei Complementar nº 105/01³¹, foi feita comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo (“MPF”), por meio do Ofício nº 258/2018/CVM/SGE³², em 21.12.2018, diante de indícios da ocorrência da conduta do tipo penal previsto no art. 7º, inciso II da Lei nº 7.492/86³³.

IV. RAZÕES DE DEFESA

24. Os Acusados apresentaram, tempestiva e conjuntamente, defesa (“Defesa”)³⁴, alegando, em síntese, que:

- a) “(...) o *CONNECT HOTEL* foi juridicamente estruturado sob a forma de incorporação realizada a preço de custo, conforme artigo 58 e seguintes da Lei n. 4.591/64, sem envolver qualquer oferta de título mobiliário ou contrato de investimento coletivo”;
- b) “(...) nunca houve publicitação de documentos contratuais (não existe minutas contratuais registradas em cartórios de títulos) de adesão obrigatória, bem como nunca houve promessa de remuneração vinculada à participação no resultado do empreendimento”;

²⁹ “Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução [nº 400/03].”

³⁰ Doc. SEI 0648504.

³¹ “Art. 9º Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. (...)”

§ 2º Independentemente do disposto no *caput* deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes.”

³² Doc. SEI 0659267.

³³ “Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...)”

II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados;”

³⁴ Doc. SEI 0676715.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- c) “(...) ainda que contratualmente convencionado que a condômina-coproprietária EQUILÍBRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. realizará a administração do empreendimento através de uma SCP (cujo contrato sequer existe), isso ainda precisará ser chancelado pela maioria dos demais condôminos-proprietários em assembleia específica a ser realizada após o término das obras, conforme assim prescreve a Lei n. 4.591/64”; e
- d) “(...) a exploração econômica do CONNECT HOTEL pelos condôminos-proprietários somente será juridicamente possível (seja mediante aluguel, seja mediante SCP) após o término das obras e celebração da escritura pública de divisão amigável do imóvel hoje comum, o que reforça a constatação de que não existe qualquer promessa de rentabilidade e, por dedução lógica, qualquer contrato de investimento coletivo”.

25. Nesse sentido, pleitearam o afastamento das infrações administrativas imputadas e, ao final, pela juntada de novos documentos, “*inclusive procuração para ratificar os poderes dos mandatários constituídos*”, realização de prova pericial ou realização de novas diligências para comprovar os argumentos de fato e de direito apresentados.

26. Importante destacar que a procuração³⁵ apresentada junto à Defesa foi outorgada tão somente pela Equilíbrio Administradora. Os acusados Paulo, Francisco e Severino não apresentaram instrumento de mandado no prazo do art. 30, §1º da ICVM nº 607/19, vigente à época, e nem ratificaram em nome próprio a defesa, conforme previsto no §2º do referido dispositivo.

V. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

27. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 12.02.2019³⁶. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído para o ex-Diretor Gustavo Gonzalez, em 12.01.2021³⁷, ao Diretor Alexandre Rangel, em 09.03.2021³⁸, ao ex-Diretor Fernando Galdi, em 09.09.2021³⁹, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022⁴⁰.

28. Em 19.05.2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM⁴¹, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

³⁵ Doc. SEI 0676717.

³⁶ Doc. SEI 0684995.

³⁷ Doc. SEI 1176148.

³⁸ Doc. SEI 1212184.

³⁹ Doc. SEI 1342539.

⁴⁰ Doc. SEI 1424232.

⁴¹ Doc. SEI 1504674.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009778/2018-41

Reg. Col. 1310/19

Acusados: Equilíbrio Administradora de Bens Ltda.
Paulo Victor Lacerda de Assis
Francisco Antonio de Assis Neto
Severino do Ramo Barbosa Lima

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE em face dos Acusados para apurar responsabilidades por alegada realização de oferta pública de CIC Hoteleiro sem a obtenção de prévio registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19, *caput* e §5º, inciso I, da Lei nº 6.385/76² e dos arts. 2º e 4º da ICVM nº 400/03³⁻⁴, o que constitui infração grave consoante o

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...)”

§ 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor;”

³ “Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.”

⁴ “Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

disposto no art. 59, inciso II, da referida Instrução⁵.

2. Conforme exposto no Relatório, a investigação teve início com o recebimento de denúncia⁶ feita por H.C, em 15.01.2018, na qual se noticiou sobre uma possível oferta pública que visava captar investidores para o Empreendimento que estava sendo veiculada no *site* <https://construtoraequilibrio.com.br/investimentos/connect-hotel-7> com promessa de rendimento aos potenciais investidores.

3. No presente PAS, a SRE sustenta que os Acusados efetivamente promoveram oferta pública irregular de CIC Hoteleiro com base, essencialmente, **(i)** nas informações contidas na referida página de internet⁷; **(ii)** nas respostas fornecidas pela Equilíbrio Administradora aos ofícios enviados pela CVM⁸; e **(iii)** nos contratos e documentos disponibilizados pela Equilíbrio Administradora, consistente no “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças”⁹, na “Convenção do Condomínio do Empreendimento Connect Hotel”¹⁰ e na “Ata da Assembleia Geral de Constituição do Condomínio Edifício Connect Hotel”¹¹.

4. Devidamente intimados, os acusados Paulo, Francisco e Severino não apresentaram resposta aos ofícios enviados pela SRE¹². Entretanto, em suas razões de Defesa¹³, todos os Acusados, conjuntamente, refutaram a tese acusatória no que se refere à configuração de oferta pública de valor mobiliário/CIC Hoteleiro e pleitearam pela juntada de novos documentos, “*inclusive procuração para ratificar os poderes dos mandatários constituídos*”, produção de prova pericial ou “*realização de diligências para atestar os argumentos de fato e de direito apresentados*”.

5. Quanto ao pedido de produção de provas apresentado pelos Acusados, entendo que deve

⁵ “Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do Art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1º do mesmo artigo, a distribuição: (...)

II - realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM;”

⁶ Doc. SEI 0452519.

⁷ Docs. SEI 0452524 e 0452540.

⁸ Docs. SEI 0474742, 0494363, 0519311 e 0583439.

⁹ Doc. SEI 0539953.

¹⁰ Docs. SEI 0494372, 0494377 e 0494378.

¹¹ Doc. SEI 0494368.

¹² Docs. SEI 0453561, 0491038, 0519311, 0578749, 0593249, 0593813 e 0593814.

¹³ Doc. SEI 0676715.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ser indeferido de plano, haja vista seu caráter genérico, conforme já definido em precedentes deste Colegiado¹⁴.

6. Ademais, conforme exposto no Relatório, a procuração¹⁵ apresentada junto à Defesa foi outorgada tão somente pela Equilíbrio Administradora, não tendo os acusados Paulo, Francisco e Severino apresentado instrumento de mandado no prazo do art. 30, §1º da ICVM nº 607/19, vigente à época, e nem ratificado em nome próprio a defesa, conforme previsto no §2º do referido dispositivo, o que acarreta na revelia dos mesmos.

7. No entanto, além da *“revelia não importa[r] em confissão quanto à matéria de fato e não torna[r] incontroversas as alegações da acusação*, nos termos do art. 28 da ICVM nº 607/19, os fatos e argumentos trazidos na Defesa não se limitam à esfera de atuação da Equilíbrio Administradora, motivo pelo qual, à luz do princípio da instrumentalidade do processo¹⁶, serão estendidos a todos os Acusados.

II. MATERIALIDADE E AUTORIA

8. De modo objetivo, entendendo existirem elementos suficientes para caracterizar a irregularidade apurada neste processo.

9. Nos termos do art. 2º, inciso IX da Lei nº 6.385/76, *“quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”*.

¹⁴ Cf., exemplificativamente, PAS CVM nº 2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, despacho proferido em 13.09.2016; PAS CVM nº 02/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 27.02.2018; PAS CVM nº RJ2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 28.02.2018; PAS CVM nº 13/2013, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba, despacho proferido em 21.08.2018; PAS CVM nº14/2010, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, despacho proferido em 15.01.2019; PAS CVM nº17/2013, Dir. Rel. Flávia Sant’Anna Perlingeiro, despacho proferido em 18.06.2019; PAS CVM nº 19957.011190/2019-38, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, despacho proferido em 14.07.2020.

¹⁵ Doc. SEI 0676717.

¹⁶ A esse respeito, *“A persecução disciplinar é realizada pela própria Administração Pública por meio de um processo administrativo, consistente numa sucessão encadeada de atos, conduzidos com certa ordem e cronologia por uma comissão especialmente designada, com a finalidade de atingimento de um interesse público, que seria a máxima tentativa de elucidação da verdade dos fatos investigados e obtenção de uma decisão final que finalize uma controvérsia entre servidor e Administração, objetivando, em último caso, o controle disciplinar interno.”* (RUSCHEL, Karine Mendonça. A Primazia do Mérito, a Instrumentalidade das Formas e o Princípio do Prejuízo no Julgamento do Processo Administrativo Disciplinar: uma visão comparada com outros ramos jurídicos processuais)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Ao analisar as provas reunidas neste PAS, concluo que a Acusação reuniu farto conjunto probatório que, além de ter efetivamente havido investimento por parte de investidores¹⁷, confirma a existência de todas as características inerentes a um CIC Hoteleiro, na medida em que **(i)** houve a formalização do investimento ocorreu através de contrato de compra e venda, inclusive contendo referências expressas aos arranjos relativos à SPC e à adesão obrigatória ao *pool* hoteleiro, **(ii)** o investimento foi coletivo, podendo ser adquirido indistintamente por diversas pessoas, **(iii)** foi oferecida remuneração aos investidores, **(iv)** a remuneração tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros, e **(v)** a proposta de investimento foi ofertada publicamente.

11. Os CIC Hoteleiro eram formalizados por meio de “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças”, firmado entre a Equilíbrio Administradora e os adquirentes das unidades — cujo objeto é justamente a venda de unidades do Empreendimento — com claras referências aos arranjos contratuais a serem amparados em SPC e à adesão obrigatória ao *pool* hoteleiro, o que não deixa dúvidas quanto à existência do item **(i)**¹⁸ acima apontado.

12. O item **(ii)**¹⁹, por sua vez, resta caracterizado através da constatação de que a unidade do Empreendimento podia ser adquirida por qualquer investidor interessado, conforme se constata das informações contidas no site <https://construtoraequilibrio.com.br/investimentos/connect-hotel-7>:

¹⁷ O Colegiado desta Autarquia já firmou entendimento no sentido de que o fato de a proposta de investimento não ser efetivamente concluída, com o ingresso de recursos propriamente ditos no caixa do ofertante, não obsta a caracterização de oferta pública, que é caracterizada com a mera “oferta à venda ou subscrição”, nos termos do art. 19, §1º da Lei nº 6.385/76 (PAS CVM nº 19957.003642/2020-41, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. 03.05.2022).

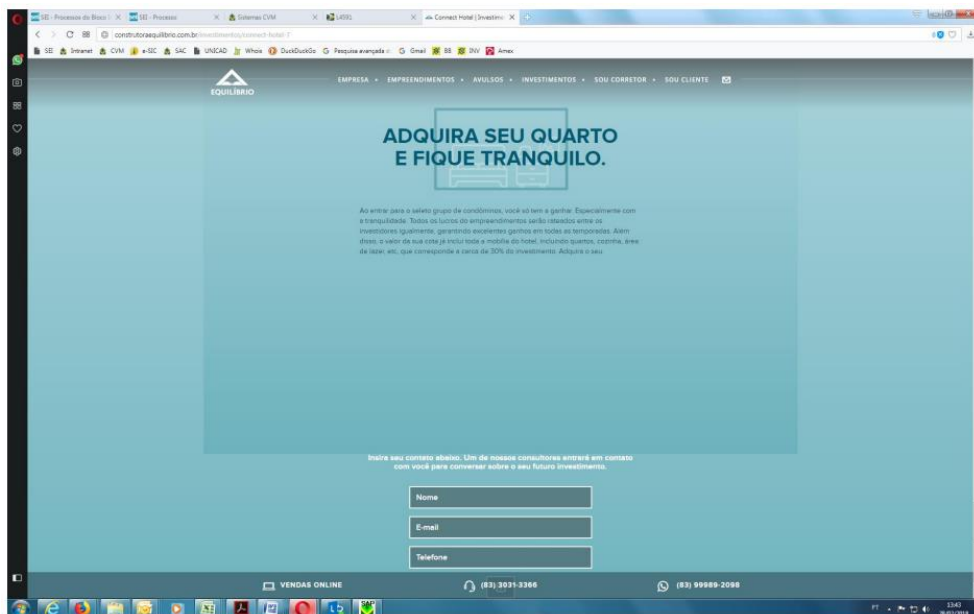
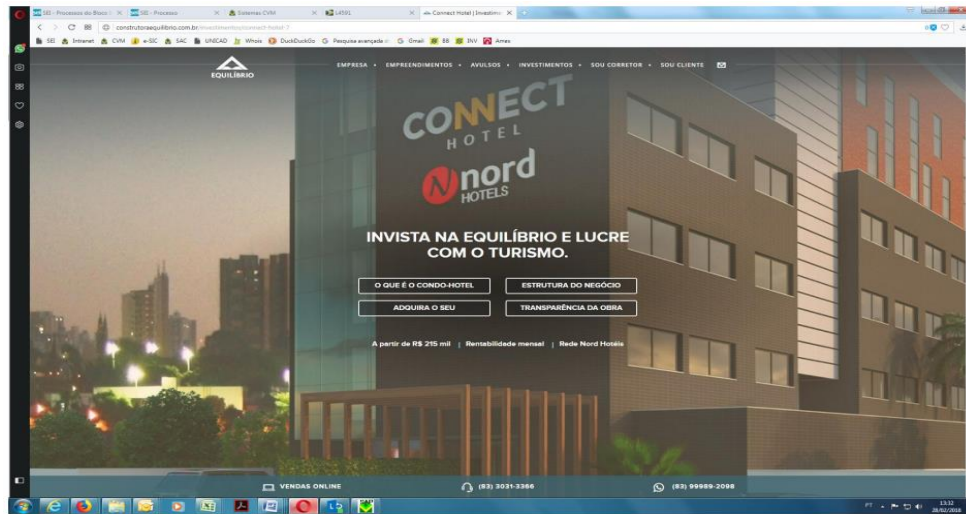
¹⁸ Formalização do investimento ocorre através de contrato de compra e venda.

¹⁹ Investimento ser coletivo, podendo ser adquirido indistintamente pelo público em geral.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br



Ao entrar para o seleto grupo de condôminos, você só tem a ganhar. Especialmente com a tranquilidade. Todos os lucros dos empreendimentos serão rateados entre os investidores igualmente, garantindo excelentes ganhos em todas as temporadas. Além disso, o valor da sua cota já inclui toda a mobília do hotel, incluindo quartos, cozinha, área de lazer, etc., que corresponde a cerca de 30% do investimento. Adquira o seu.

Insira seu contato abaixo. Um de nossos consultores entrará em contato com você para conversar sobre o seu futuro investimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

13. Com efeito, além do site utilizado para divulgação do Empreendimento, o próprio “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças” indicava remuneração aos investidores, mediante rateio dos resultados financeiros do Empreendimento, evidenciando a presença do item **(iii)**²⁰ acima descrito:

g) O rateio dos resultados financeiros do CONDO-HOTEL entre os condôminos dar-se-á via distribuição de dividendos relacionados ao contrato de sociedade em conta de participação (doravante denominada “SCP”) que será obrigatoriamente celebrado entre o COMPRADOR(A)(ES) e demais condôminos com a empresa administradora contratada, que será a própria EQUILÍBRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., figurando os condôminos como sócios investidores e a empresa administradora como sócia ostensiva. A SCP será constituída conforme artigos 991 a 996 da Lei n. 10.406/02 para consecução do seu objeto e para possibilitar juridicamente a distribuição dos resultados financeiros auferidos pelo CONDO-HOTEL de acordo com os respectivos percentuais de participação, dos condôminos na SCP, com os benefícios fiscais daí decorrentes.

14. O item **(iv)**²¹ restou configurado através do Capítulo V da “Convenção do Condomínio do Empreendimento Connect Hotel”, ao dispor que os condôminos deverão contar com uma operadora hoteleira na prestação de serviços de hotelaria para gerir os serviços hoteleiros ofertados no âmbito do Empreendimento, devendo a realização dos serviços hoteleiros ficar sempre a cargo de tal operadora:

²⁰ Oferecimento de remuneração aos investidores.

²¹ Remuneração ter origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

CAPÍTULO V OPERADORA HOTELEIRA

ARTIGO 11 - Em vista da destinação hoteleira do CONDOMÍNIO CONNECT HOTEL, os condôminos deverão contar com a OPERADORA HOTELEIRA na prestação de serviços de hotelaria para gerir os serviços hoteleiros ofertados no âmbito do CONDOHOTEL.

Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido, como condição essencial deste CONDOMÍNIO, que existe entre todos os Condôminos uma comunhão de interesses na exploração comum do todo composto pelo CONDOHOTEL, de maneira conjunta e uniforme, de modo que a realização dos serviços hoteleiros deverá sempre ficar a cargo da OPERADORA HOTELEIRA, por meio de uma estrutura jurídica que lhe assegure a posse de todas as UNIDADES AUTÔNOMAS, para que em conjunto sejam elas utilizadas como meio de hospedagem, assim como das Áreas Comuns necessárias para prestação dos serviços hoteleiros.

Parágrafo Segundo - Os condôminos, assim como aqueles que vierem a se tornar condôminos, por conta da comunhão de interesses que os une, obrigatória e incondicionalmente, serão partes signatárias dos instrumentos contratuais que viabilizam a exploração do CONDOHOTEL pela OPERADORA HOTELEIRA, na proporção que as UNIDADES AUTÔNOMAS de sua titularidade representem no todo composto pela totalidade das UNIDADES AUTÔNOMAS.

ARTIGO 12 - As fachadas, a cobertura, as Áreas Comuns e as UNIDADES AUTÔNOMAS serão disponibilizadas para a OPERADORA HOTELEIRA divulgar e promover a sua marca e aquela a que o hotel a ser instalado ~~no~~

CONDOMÍNIO estiver filiado, sempre observando a legislação aplicável e os termos do contrato a ser firmado para disciplinar essa utilização.

Parágrafo Primeiro - A utilização das fachadas, cobertura, Áreas Comuns e UNIDADES AUTÔNOMAS para promover ou divulgar qualquer outra marca que não aquela da OPERADORA HOTELEIRA ou da rede de hotéis a que o hotel estiver filiado somente poderá ser feita com a anuência da OPERADORA HOTELEIRA.

Parágrafo Segundo - Para fins operacionais, a OPERADORA HOTELEIRA poderá alterar a designação atribuída para as UNIDADES AUTÔNOMAS nesta CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.

ARTIGO 13 - Salvo disposição contratual em sentido contrário, a OPERADORA HOTELEIRA será a única responsável pela prestação dos serviços de hospedagem e demais serviços correlatos aos hóspedes e aos visitantes do hotel a ser instalado no CONDOMÍNIO, devendo manter este a salvo e indene de qualquer reclamação, pretensão ou demanda promovida por tais hóspedes ou visitantes.

ARTIGO 14 - Em obediência aos compromissos assumidos pelos condôminos, a Incorporadora contratará a OPERADORA HOTELEIRA especializada em administração para a administração dos serviços hoteleiros, para 30 (trinta) anos, a partir do início da operação do CONDOHOTEL, renováveis por mais 30 (trinta) anos automaticamente no silêncio das partes. O contrato entre o CONDOMÍNIO e a OPERADORA HOTELEIRA deverá obedecer aos termos desta CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO e demais instrumentos contratuais aplicáveis.

15. Aliás, consoante estabelecido nos instrumentos jurídicos em análise, constata-se que a aquisição da unidade autônoma hoteleira implica necessariamente na adesão automática e obrigatória ao acordo comercial de administração do Empreendimento, não sendo possível adquirir unidade autônoma sem locar tal unidade, obrigatoriamente, para a Equilíbrio Administradora:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4.1 – Com a celebração deste CONTRATO, o COMPRADOR(A)(ES) obriga-se a aderir e cumprir as normas de instituição do condomínio e as deliberações que foram ou vierem a ser aprovadas pelos condôminos. A partir da data deste CONTRATO, o COMPRADOR(A)(ES) será chamado para participar, pessoalmente ou por seus mandatários regularmente constituídos, das reuniões e assembleias de condôminos, obrigando-se e observar e acatar todas as deliberações e aprovações realizadas com relação ao CONDO-HOTEL.

4.2 – Sem prejuízo do disposto pela cláusula 4.1, por este CONTRATO, o COMPRADOR(A)(ES) obriga-se também a aderir, integralmente e sem ressalvas, à estrutura jurídica a ser utilizada para exploração das atividades hoteleiras pelo CONDO-HOTEL, notadamente no que tange à oportuna celebração do contrato de SCP e contratação de empresa administradora (EQUILÍBRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.) especializada para gerenciar o funcionamento do CONDO-HOTEL, com distribuição, aos condôminos, dos lucros auferidos, conforme respectivas participações dos condôminos na SCP.

16. Como se vê, o promitente comprador, dentre outros pontos, obrigava-se a “*aderir, integralmente e sem ressalvas, à estrutura jurídica a ser utilizada para exploração das atividades hoteleiras pelo CONDO-HOTEL, notadamente no que tange à oportuna celebração do contrato de SCP e contratação de empresa administradora (EQUILÍBRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.) especializada para gerenciar o funcionamento do CONDO-HOTEL, com distribuição, aos condôminos, dos lucros auferidos, conforme respectivas participações dos condôminos na SCP*”.

17. Ou seja, era vedado aos compradores darem às unidades autônomas adquiridas a destinação que quisessem.

18. Como bem exposto pelo Colegiado da CVM em consulta feita a respeito da caracterização de CIC, quando há adesão obrigatória a um *pool* hoteleiro tem-se “*um dos típicos arranjos que atrai o regime dos valores mobiliários para negócios envolvendo investimentos em imóveis*”, cabendo, na análise do aspecto jurídico e também da substância econômica do negócio, dar especial atenção “*a motivação dos investidores em adquirir os imóveis e a ênfase dada pelo vendedor na promoção do investimento*”²².

19. No caso ora analisado, julgo restar claro que, da forma que o Empreendimento foi promovido²³ e consoante as obrigações constantes no contrato, o que se pretendia era promover

²² PA CVM nº 19957.009524/2017-41, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 22.04.2019.

²³ Nas imagens extraídas do site <https://construtoraequilibrio.com.br/investimentos/connect-hotel-7>, verifica-se a nítida ênfase ao rendimento (resultado financeiro) esperado para o investimento, como se vê nas frases: “*Invista na Equilíbrio e lucre com o turismo*”; “*No Connect Hotel você lucra com todas as operações do empreendimento - da hospedagem ao serviço de quarto*”; “*Rentabilidade maior do que aluguel*”; “*Todos os lucros do empreendimentos [sic] serão rateados entre os investidores igualmente, garantindo excelentes ganhos em todas as temporadas. Além*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

investimentos em um empreendimento comum, com o objetivo de auferir lucros provenientes da exploração da atividade hoteleira, sendo esta incumbida a terceiros.

20. Ademais, a própria vinculação do Empreendimento em *site* da internet, disponível ao público em geral, em evidente apelo à poupança popular²⁴, demonstra que se tratou de uma oferta pública de CIC Hoteleiro, caracterizado, portanto, o item (v)²⁵ acima mencionado.

21. Dessa forma, a meu ver, os fatos examinados neste PAS se coadunam com os precedentes julgados pela CVM em casos análogos, restando caracterizada a infração imputada pela Acusação.

22. Com efeito, não existe neste processo qualquer controvérsia quanto à autoria dos elementos de prova acima indicados, eis que não foi objeto de questionamento pela Defesa.

23. De todo modo, cabe destacar que a identificação da Equilíbrio Administradora como vendedora nos contratos de compra e venda e comercialização das unidades hoteleiras do Empreendimento, conforme consta no “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças”, bem como as informações prestadas pela própria ofertante durante a fase investigatória conduzida pela SRE²⁶, demonstram a autoria da infração.

24. No mesmo sentido, é incontroverso que os acusados Paulo, Francisco e Severino eram administradores da Equilíbrio Administradora²⁷, ofertante e incorporadora do Empreendimento, à época dos fatos, cabendo a eles a responsabilidade, dentro de suas competências legais e estatutárias, pelo cumprimento das obrigações impostas pela ICVM nº 400/03, nos termos do art. 56-B da Instrução.

disso, o valor da sua cota já inclui toda a mobília do hotel, incluindo quartos, cozinha, área de lazer, etc, que corresponde a cerca de 30% do investimento”

²⁴ A esse respeito, destaca-se o voto proferido pela ex-Diretora Luciana Dias: “Os dispositivos legais e regulamentares não definem um conceito preciso e acabado de distribuição pública de valores mobiliários. O legislador e o regulador optaram por identificar vários elementos indicativos para que se verifique em cada caso concreto e à luz dos fatos trazidos aos autos, se uma oferta pública ocorreu. E todos esses elementos estão de alguma forma relacionados à evidenciação de apelo à poupança popular” (PAS CVM nº RJ2011/940, j. 10.07.2012).

²⁵ Proposta de investimento ser ofertada publicamente.

²⁶ “Inicialmente, faz-se imperioso enfatizar que a EQUILÍBRIO CONTRUTORA LTDA. não tem qualquer relação jurídica com a operação relativa ao CONNECT HOTEL, o qual está sendo juridicamente incorporado pela empresa EQUILÍBRIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. juntamente com outras pessoas (físicas e jurídicas) que figuram como coproprietárias do imóvel.” (Doc. SEI 0474742).

²⁷ Doc. SEI 0676716, p. 3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

25. No tocante ao referido dispositivo normativo, o Colegiado desta Autarquia explanou que a norma *“não busca a responsabilização do administrador da ofertante em razão da sua posição na sociedade ou somente por representá-la nos contratos que deram origem à oferta irregular. Trata-se de responsabilidade atribuída ao administrador por assegurar o cumprimento das regras previstas na Instrução CVM nº 400/03, podendo ser afastada caso o administrador demonstre que agiu com diligência e tomou providências que garantissem o cumprimento das disposições legais ou regulamentares, mesmo que, apesar de seu esforço, tais obrigações não tenham sido observadas”*²⁸.

26. Além de figurarem como síndico e subsíndicos do Empreendimento e terem assinado os “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças” firmados com os investidores, os administradores ora acusados sequer apontaram que tomaram qualquer providência para garantir o cumprimento das disposições legais, não havendo, portanto, fundamentos aptos a afastar a responsabilidade a eles imputada.

27. Por fim, cabe avaliar, à luz dos marcos temporais fixados em precedentes do Colegiado da CVM²⁹, a reprovabilidade da conduta dos Acusados.

28. Como bem pontuado pela Diretora Flávia Perlingeiro em caso julgado recentemente, *“O entendimento do Colegiado tem sido no sentido (i) da não responsabilização pelos atos de distribuição realizados antes de 12.12.2013, data da divulgação de Alerta ao Mercado, ocasião em que a CVM manifestou-se sobre a caracterização dos chamados condo-hotéis como valores mobiliários na modalidade CIC; (ii) da responsabilização dos atos de distribuição posteriores a 17.03.2015, data da edição da Deliberação CVM nº 734, que estabeleceu requisitos e procedimentos para a obtenção de dispensa de registro de oferta pública desses CICs; e (iii) da necessidade de se sopesar as particularidades do caso concreto para os atos ocorridos no período compreendido no interregno transcorrido entre tais datas”*³⁰.

29. Por meio da tabela de vendas apresentadas pela Equilíbrio Administradora³¹, verifico que

²⁸ PAS CVM nº 19957.003732/2020-32, Presidente Rel. Marcelo Barbosa, j. 15.06.2021.

²⁹ PAS CVM nº 19957.004122/2015-99, j. 12.04.2016 e PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. 07.08.2018.

³⁰ PAS CVM nº 19957.005011/2020-67, j. 15.02.2022.

³¹ Doc. SEI 0516929.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a venda da primeira unidade se deu em 05.10.2016, e da última, em 26.01.2018, ou seja, todas após a publicação da Deliberação CVM nº 734/15.

30. Ademais, o “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno para Desenvolvimento de Condo-Hotel em Regime de Condomínio e outras avenças” firmado entre a Equilíbrio Administradoras e investidores adquirentes fez menção às disposições da Lei nº 6.385/76 e da ICVM nº 400/03³², sendo, portanto, de sua plena ciência quanto à obrigação de submissão de oferta pública de CIC Hoteleiro a prévio registro perante a CVM ou sua dispensa.

31. Logo, tendo em vista que a infração cometida se iniciou mais de 18 (dezoito) meses após a publicação da referida Deliberação, entendo pela responsabilização dos Acusados.

III. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

32. Pelo exposto, concluo pela procedência da acusação, no sentido de responsabilizar os Acusados por infração ao disposto no art. 19, *caput* e §5º, inciso I, da Lei nº 6.385/76 e nos arts. 2º e 4º da ICVM nº 400/03, ressaltando se tratar de infração grave, nos termos do art. 59, inciso II, da referida Instrução.

33. Em precedentes relativos a fatos anteriores ao advento da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, o Colegiado desta Autarquia consolidara entendimento no sentido de que as penalidades a serem imputadas aos responsáveis por ofertas irregulares de CIC Hoteleiros fossem atenuadas ou agravadas em razão do período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades autônomas vendidas, sopesando também o porte da ofertante^{33_34}.

34. Ademais, não obstante ser vedado no ordenamento jurídico brasileiro alegar o desconhecimento da Lei, o contrato de compra e venda das unidades do Empreendimento fez expressa menção à Lei nº 6.385/76 e à ICVM nº 400/03, sendo, portanto, inequívoca a plena ciência dos Acusados quanto à obrigação de submissão de oferta pública de CIC Hoteleiro a prévio

³² “2.1 i) Tendo em vista as características intrínsecas do CONDO-HOTEL a ser desenvolvido, notadamente sua incorporação no regime de condomínio, com prévia aquisição, pelos condôminos, de frações ideais sobre o IMÓVEL para ulterior desenvolvimento do CONDO-HOTEL, a operação em referência não se equipara a contrato de investimento coletivo – CIC e, por conseguinte, não está sujeita às disposições da Lei n. 6.385/76, da Instrução CVM n. 400/03 e legislação correlata.” (Doc. SEI 0539953).

³³ v. ex. Processo CVM nº 19957.0003266/2017-90, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. 07.08.2018; Processo CVM nº 19957.008081/2016-91, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. 07.08.2018; PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. 07.08.2018; PAS CVM nº RJ2018/2316, j. 01.10.2019.

³⁴ Note-se que, conforme restou incontroverso neste PAS, a Equilíbrio vendeu 57 (cinquenta e sete) unidades do Empreendimento durante o período de 05.10.2016 a 26.01.2018, isto é, quase 15 (quinze) meses.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

registro perante a CVM ou sua dispensa.

35. Observo, por outro lado, que os Acusados não têm condenações anteriores pelo Colegiado em processos administrativos sancionadores.

36. Ressalto, ainda, que a infração ocorreu de forma continuada, tendo cessado somente após a entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/76 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação vigente da Lei nº 6.385/76³⁵. Além disso, como visto, a oferta se deu inteiramente após o advento da Deliberação CVM nº 734/15.

37. Considerando a gravidade da infração, em concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e tendo em vista que a Acusação não apurou o valor total da oferta realizada, entendo que a sanção deve ser fixada com base no art. 11, inciso II da Lei nº 6.385/76, razão pela qual proponho a fixação da pena-base em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Equilíbrio Administradora e em R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para os acusados Paulo, Francisco e Severino.

38. Ausentes circunstâncias agravantes, considero como atenuante, em linha com o disposto no art. 66 da Resolução CVM nº 45/2021, os bons antecedentes dos Acusados e adoto o percentual de redução de 15% com relação a tal atenuante, que atinge o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para Equilíbrio Administradora e R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para Paulo, Francisco e Severino.

39. Ante o exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, voto pelas condenações de:

- (i) **Equilíbrio Administradora de Bens Ltda.** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03; e;

³⁵ v. ex. Processo CVM nº 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 28.09.2021; Processo CVM nº 19957.0002382019-82, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. 08.12.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (ii) **Paulo Victor Lacerda de Assis** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 85.000,00** (oitenta e cinco mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da mesma Instrução;
- (iii) **Francisco Antonio de Assis Neto** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 85.000,00** (oitenta e cinco mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da mesma Instrução; e
- (iv) **Severino do Ramo Barbosa Lima** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 85.000,00** (oitenta e cinco mil reais) pela realização de oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da mesma Instrução.

40. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, e à Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional da Paraíba, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/01, em complemento aos Ofícios nº 258/2018/CVM/SGE³⁶ e nº 163/2019/CVM/SPS/CCP³⁷, para as providências que julgarem cabíveis.

É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022.

³⁶ Doc. SEI 0659267.

³⁷ Doc. SEI 0768775.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator